Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo

Este documento contém pendências e não deve ser protocolado até que sejam resolvidas:

- Resolver marcas de revisão de texto.

PROJETO DE LEI Nº 456, DE 2026

Institui o Programa Nacional de Prevenção de Enchentes Urbanas e altera a Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de Prevenção de Enchentes Urbanas, com a finalidade de reduzir os danos causados por inundações em áreas urbanas.

Art. 2º O Programa será executado em cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, mediante adesão.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

As enchentes urbanas estão entre os desastres naturais mais frequentes no País e respondem por parcela expressiva dos prejuízos materiais e das perdas humanas registradas pelos órgãos de defesa civil. Nas últimas décadas, a ocupação desordenada das cidades, a impermeabilização do solo e a canalização de cursos d'água sem planejamento ampliaram a exposição da população a inundações cada vez mais intensas.

De acordo com o levantamento mais recente do sistema nacional de informações sobre desastres[1], os eventos hidrológicos concentraram, no último decênio, a maior parte dos decretos de situação de emergência e de estado de calamidade pública reconhecidos pela União. Os números revelam que o problema não é episódico, mas estrutural, e exige uma resposta coordenada entre os entes federados.

A legislação vigente já oferece um ponto de partida. A Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, estabelece diretrizes gerais de prevenção e mitigação de desastres[2]. Faltam, contudo, instrumentos específicos de financiamento e de planejamento voltados às áreas urbanas sujeitas a inundações, o que a presente proposição busca suprir.

O Programa proposto no art. 1º parte de três eixos complementares: **planejamento**, com o mapeamento das áreas de risco e a incorporação desse mapeamento aos planos diretores; **infraestrutura**, com obras de drenagem sustentável, reservatórios de detenção e recuperação de várzeas; e **informação**, com sistemas de alerta antecipado e campanhas de orientação à população.

A experiência internacional mostra que medidas de drenagem sustentável, também chamadas de soluções baseadas na natureza, reduzem o volume e a velocidade do escoamento superficial a custos inferiores aos das obras convencionais de canalização[3]. Parques lineares, jardins de chuva, pavimentos permeáveis e telhados verdes são exemplos de intervenções que, combinadas, aumentam a capacidade de retenção da água no próprio território urbano.

No plano federativo, a adesão voluntária prevista no art. 2º respeita a autonomia dos entes e permite que o Programa seja implantado de forma gradual, priorizando os Municípios com maior histórico de ocorrências. A cooperação técnica da União será especialmente importante para os Municípios de pequeno porte, que muitas vezes não dispõem de corpo técnico capacitado para elaborar projetos de engenharia hidráulica.

Quanto ao financiamento, a proposição não cria despesa obrigatória de caráter continuado. As ações do Programa poderão ser custeadas por dotações já existentes nos orçamentos dos entes participantes, por operações de crédito e por recursos de fundos destinados à proteção e defesa civil, observadas as regras de responsabilidade fiscal[4].

---

1 Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), mantido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

2 Ver, em especial, o **art. 4º** da Lei nº 12.608, de 2012, que trata das diretrizes da política.

3 Relatórios de organismos multilaterais de desenvolvimento apontam economia relevante no ciclo de vida dessas soluções, quando comparadas às obras tradicionais.

4 Em especial, as exigências da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para a criação de despesas.

Outro aspecto relevante é a integração das informações de risco aos instrumentos de planejamento urbano. Quando o mapeamento das áreas suscetíveis a inundações orienta o zoneamento, o licenciamento de novas edificações e a expansão da malha urbana, evita-se que novas famílias passem a ocupar áreas de risco, o que reduz a necessidade de remoções futuras e de obras emergenciais.

Os sistemas de alerta antecipado completam esse conjunto. Estações pluviométricas e fluviométricas conectadas a centros de monitoramento permitem emitir avisos com antecedência suficiente para a retirada preventiva de moradores e para a mobilização das equipes de resposta[5]. A integração desses sistemas às redes de comunicação móvel amplia o alcance dos alertas e salva vidas.

Por fim, a dimensão educativa não pode ser negligenciada. Campanhas permanentes de orientação, realizadas em parceria com escolas e associações comunitárias, contribuem para a formação de uma cultura de prevenção, na qual a população conhece os riscos do lugar onde vive e sabe como agir diante de um alerta.

Diante da gravidade e da recorrência das enchentes urbanas, entendemos que a instituição de um programa nacional, com eixos claros e instrumentos de cooperação federativa, representa um avanço necessário na proteção da vida e do patrimônio da população brasileira[6].

Pelas razões expostas, contamos com o apoio dos nobres Pares para a aprovação desta proposição.

Sala das Sessões,

Senador Davi Alcolumbre

5 O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) já opera rede de monitoramento que pode ser aproveitada pelo Programa.

6 Esta proposição incorpora sugestões recebidas em audiências públicas realizadas com especialistas em gestão de riscos.